拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２２-５７８８４１
起案日	令和　５年　６月３０日
特許庁審査官	池田　博一　　３４９１　２０００
特許出願人代理人	伏見　直哉　様
適用条文	第３６条第６項第２号（明確性）

＜＜＜＜　　最後　　＞＞＞＞

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記

●理由（明確性）について

・請求項　１乃至３

請求項１には「……製造方法であって……製造方法であって……芯部材を製造するステップ……調整するステップ……外層を成形するステップとを含み……」と記載されているが、該「……製造方法であって……製造方法であって……芯部材を製造するステップ……調整するステップ……外層を成形するステップとを含み……」とは不明確である。例えば、上記「……製造方法であって……製造方法であって……芯部材を製造するステップ……調整するステップ……外層を成形するステップとを含み……」の「……製造方法であって……製造方法であって……」は日本語として不自然である。例えば、上記「……製造方法であって……製造方法であって……芯部材を製造するステップ……調整するステップ……外層を成形するステップとを含み……」の各「ステップ」は上記製造方法中のどの段階でのものか不明確である。請求項１を引用する請求項２、３も同様である。よって、請求項１乃至３に係る発明は明確でない。

＜最後の拒絶理由通知とする理由＞

この拒絶理由通知は、最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものである。

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０２Ｂ３／００

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考５、６）。
（２）補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。さらに、特許請求の範囲について補正をする際には、請求項の削除、特許請求の範囲の限定的減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明（拒絶の理由に示す事項についてするものに限る）を目的とする補正に限られます。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。電子メール等で補正案等の送付を希望される場合は、その旨を電話でお知らせください。

審査第一部　応用光学（PA20）　池田博一

ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２６９

審査長／代理	審査官	審査官補
小川　亮	池田　博一	
３００６	３４９１	